

산림청 국민 및 공무원 제안 규정 일부개정훈령

1. 개정이유

산림청 직제 개정 사항을 반영하고, 상위법령인 「국민 제안 규정」, 「공무원 제안 규정」 및 「행정기관 소속 위원회의 설치·운영에 관한 법률」에 부합하도록 제안심사위원회의 구성·운영 및 불채택제안 재심에 관한 조항을 일부 정비하려는 것임

2. 주요내용

가. 불채택제안의 재심에 관한 사항 정비(안 제5조제3항)

나. 제안심사위원회 구성 및 운영 관련 규정 정비

- 위원회 심의 사항에 재심사에 관한 조항 신설(안 제7조제1항)
- 위원회의 위원 구성을 "각 실·국 주무부서의 장(기획조정관실은 혁신행정담당관으로 한다)"으로 변경(안 제7조제3항)
- 위원회 개의 조건의 단서조항 변경(안 제7조제6항)
- 위원회의 위원 해임 및 해촉에 관한 조항 신설(안 제7조의2)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「국민 제안 규정」, 「공무원 제안 규정」, 「행정기관 소속 위원회의 설치·운영에 관한 법률」

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표

산림청 국민 및 공무원 제안 운영규정 일부개정훈령

산림청 국민 및 공무원 제안 운영규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조제3항 중 "제1항을 준용한다"를 "「국민 제안 규정」 제8조제2항 및 「공무원 제안 규정」 제7조제2항을 따른다"로 한다.

제7조제1항제6호를 제8호로 하고, 같은 항에 제6호 및 제7호를 각각 다음과 같이 신설한다.

6. 「국민 제안 규정」 제12조제1항 및 「공무원 제안 규정」 제11조제1항의 재심사 요청에 따른 재심사
7. 「국민 제안 규정」 제14조제1항제1호 또는 제14조제3항 및 「공무원 제안 규정」 제13조제1항제1호 또는 제13조제3항에 따른 채택되지 않은 제안의 재심사

제7조제3항 중 "혁신행정담당관, 국제협력담당관, 산림정책과장, 산림복지정책과장, 산림환경보호과장"을 "각 실·국 주무부서의 장(기획조정관 실은 혁신행정담당관으로 한다)"으로 하고, 같은 조 제6항 단서를 다음과 같이 한다.

다만, 「행정기관 소속 위원회의 설치·운영에 관한 법률」 제9조제2항에 따라 같은 법 시행령 제5조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 서면심의로 할 수 있다.

제7조의2를 다음과 같이 신설한다.

제7조의2(제안심사위원의 해임 및 해촉) 위원장은 위원회의 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 해임 또는 해촉할 수 있다.

1. 심신쇠약 등으로 장기간 직무를 수행할 수 없게 된 경우
2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우
3. 직무 태만, 품위 손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우
4. 위원 스스로 직무를 수행하기 어렵다는 의사를 밝히는 경우

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

신·구조문대비표

현행	개정안
제5조(채택여부의 결정) ①·② (생략) ③ 불채택제안의 재심에 관한 사항은 제1항을 준용한다.	제5조(채택여부의 결정) ①·② (현행과 같음) ③ ----- ---- 「국민 제안 규정」 제8조 제2항 및 「공무원 제안 규정」 제7조제2항을 따른다.
제7조(제안심사위원회 구성·운영) ① 제안에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 산림청 제안심사위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다. 1. ~ 5. (생략) <u><신설></u>	제7조(제안심사위원회 구성·운영) ① ----- ----- ----- -----.
1. ~ 5. (생략) <u><신설></u>	1. ~ 5. (현행과 같음) 6. 「국민 제안 규정」 제12조제1항 및 「공무원 제안 규정」 제11조제1항의 재심사 요청에 따른 재심사
<u><신설></u>	7. 「국민 제안 규정」 제14조제1항제1호 또는 제14조제3항 및 「공무원 제안 규정」 제13조제1항제1호 또는 제13조제3항에 따른 채택되지 않은 제안의 재심사
6. (생략) ② (생략)	8. (현행 제6호와 같음) ② (현행과 같음)

③ 위원회의 위원장은 기획조정관으로 하고, 위원은 혁신행정담당관, 국제협력담당관, 산림정책과장, 산림복지정책과장, 산림환경보호과장 및 민간위원 등으로 하되, 민간위원을 반수 이상으로 구성한다.

④ · ⑤ (생략)

⑥ 위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 위원장이 필요하다고 인정하는 경우에는 서면심의로 할 수 있다.

⑦ (생략)

<신설>

③ -----
----- 각 실·국 주무부서의 장(기획조정관실은 혁신행정담당관으로 한다) -----

-----.

④ · ⑤ (현행과 같음)

⑥ -----

-----.

다만, 「행정기관 소속 위원회의 설치·운영에 관한 법률」 제9조 제2항에 따라 같은 법 시행령 제5조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 서면심으로 할 수 있다.

⑦ (현행과 같음)

제7조의2(제안심사위원의 해임 및 해촉) 위원장은 위원회의 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 해임 또는 해촉할 수 있다.

1. 심신쇠약 등으로 장기간 직무를 수행할 수 없게 된 경우
2. 직무와 관련된 비위사실이

	<u>있는 경우</u> 3. <u>직무 태만, 품위 손상이나 그</u> <u>밖의 사유로 인하여 위원으로</u> <u>적합하지 아니하다고 인정되</u> <u>는 경우</u> 4. <u>위원 스스로 직무를 수행하</u> <u>기 어렵다는 의사를 밝히는</u> <u>경우</u>
--	---